

COSA JUZGADA Y MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE JIOC

DOCENTE: Dr. GUALBERTO CUSI

I. INTRODUCCIÓN

1. PLURALISMO JURÍDICO

El pluralismo jurídico es el principio constitucional mediante el cual el Estado reconoce la coexistencia, igualdad jerárquica y validez de múltiples sistemas jurídicos dentro de su territorio, particularmente el sistema de jurisdicción ordinaria y JIOC, en el marco de la unidad del Estado y el respeto a los derechos fundamentales. Este principio encuentra su fundamento a Bolivia como un Estado Plurinacional, reconociendo no solo la diversidad cultural, sino también la diversidad normativa.

En ese sentido, el pluralismo jurídico implica que los PIOC ejercen funciones jurisdiccionales conforme a sus propias normas, procedimientos y autoridades, sin subordinación a la jurisdicción ordinaria, aunque en coordinación y bajo control de constitucionalidad.

IMPLICA

- a) La coexistencia de distintos órdenes normativos (estatal y comunitario).
- b) El reconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina como parte del sistema judicial.
- c) La interculturalidad jurídica, que promueve el diálogo y coordinación entre sistemas.
- d) La igualdad jerárquica entre jurisdicciones, sin relaciones de subordinación.
- e) La sujeción de todos los sistemas al bloque de constitucionalidad y los derechos humanos

2. JURIDICCION INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA

La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina es la potestad constitucional reconocida a las naciones y pueblos indígena originario campesinos para ejercer funciones de administración de justicia mediante sus propias autoridades, aplicando sus normas, principios, valores y procedimientos propios, dentro de su ámbito territorial, en el marco del respeto a los derechos fundamentales y en coordinación con las demás jurisdicciones del Estado.

IMPLICA

- a) Titularidad colectiva: corresponde a pueblos y naciones indígenas originarios campesinos.
- b) Autoridades propias: ejercida por autoridades naturales o legítimas conforme a sus usos y costumbres.
- c) Normatividad propia: basada en valores, principios y reglas consuetudinarias.
- d) Ámbito territorial: se ejerce dentro de su territorio o espacio de vida.
- e) Autonomía jurisdiccional: sin subordinación a la jurisdicción ordinaria.
- f) Límites constitucionales: sujeta al respeto de derechos fundamentales y control de constitucionalidad.

3. IGUALDAD JURISDICCIONAL

La igualdad jurisdiccional entre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) y la Jurisdicción Ordinaria es el principio constitucional que reconoce que ambas jurisdicciones tienen la misma jerarquía, validez y dignidad dentro del sistema de justicia del Estado Plurinacional, sin relaciones de subordinación entre sí, pero sujetas a la CPE y al respeto de los derechos fundamentales.

La Jurisdicción Ordinaria se basa principalmente en el derecho positivo estatal, mientras que la JIOC se fundamenta en normas, principios y procedimientos propios de los PIOC. Sin embargo, ambas forman parte del mismo sistema de administración de justicia del Estado Plurinacional.

IMPLICA

- 1) **Igual jerarquía constitucional:** ninguna jurisdicción está por encima de la otra.
- 2) **Autonomía funcional:** cada jurisdicción ejerce sus competencias sin interferencia indebida.
- 3) **Coordinación y cooperación:** deben articularse para la resolución de conflictos interjurisdiccionales.
- 4) **Respeto mutuo de decisiones:** las resoluciones de cada jurisdicción deben ser reconocidas dentro de su ámbito.
- 5) ambas están limitadas por los derechos fundamentales y el bloque de constitucionalidad.

4. NORMAS Y PRODEDIMIENTOS PROPIOS

Las normas y procedimientos propios de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NyPIOC) en Bolivia constituyen el conjunto de normas, reglas, principios, valores culturales, costumbres y prácticas ancestrales que regulan la convivencia social, la organización política, económica y jurídica de estos pueblos.

Estos sistemas normativos están reconocidos constitucionalmente bajo el paradigma del pluralismo jurídico igualitario

IMPLICA

- a) Oralidad: Muchas normas se transmiten de generación en generación de manera verbal, no necesariamente escrita.
- b) Comunitario y Colectivo: Prevalece el interés común sobre el individual.
- c) Reparador (y no punitivo): Busca la "armonía social" y la reparación del daño, a menudo mediante el trabajo comunitario o la restitución, en lugar de penas privativas de libertad tradicionales.
- d) Territorialidad: Su aplicación está limitada al ámbito geográfico del pueblo indígena.

5. AUTORIDADES PROPIAS

Las autoridades propias de las naciones y pueblos indígena originario campesinos son aquellas personas o instancias legítimamente reconocidas por sus respectivas comunidades, designadas conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, que ejercen funciones de gobierno, representación, administración de justicia y regulación de la vida colectiva, en el marco de su autodeterminación y dentro del orden constitucional del Estado Plurinacional.

IMPLICA

- a) Legitimidad comunitaria: su reconocimiento proviene de la aceptación colectiva de la comunidad.
- b) Designación conforme a usos y costumbres: pueden ser elegidas, rotadas o designadas según prácticas tradicionales.
- c) Ejercicio integral de funciones: cumplen roles políticos, administrativos, jurisdiccionales y sociales.
- d) Vinculación cultural: actúan conforme a valores, principios y cosmovisión del pueblo al que pertenecen.
- e) Ámbito territorial y comunitario: su autoridad se ejerce dentro del espacio social y territorial del pueblo indígena.

6. LIBRE DETERMINACIÓN

La libre determinación de los PIOC es el derecho colectivo que les permite decidir de manera autónoma su forma de organización política, económica, social y cultural, ejercer su autogobierno, elegir a sus autoridades propias y desarrollar sus instituciones conforme a sus normas y cosmovisión, dentro del marco de la unidad del Estado y el respeto a los derechos fundamentales. Este derecho se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, que reconoce a Bolivia como un Estado Plurinacional y garantiza a los pueblos indígenas su autonomía, autogobierno y el ejercicio de sus sistemas jurídicos propios como expresión directa de su libre determinación.

LIBRE DETERMINACIÓN

- a) El autogobierno y la autonomía indígena.
- b) La elección de autoridades propias.
- c) El ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina.
- d) La gestión de sus territorios y recursos.
- e) La preservación de su identidad cultural y formas de vida

7. AMBITO DE COMPETENCIAS DE JIOC

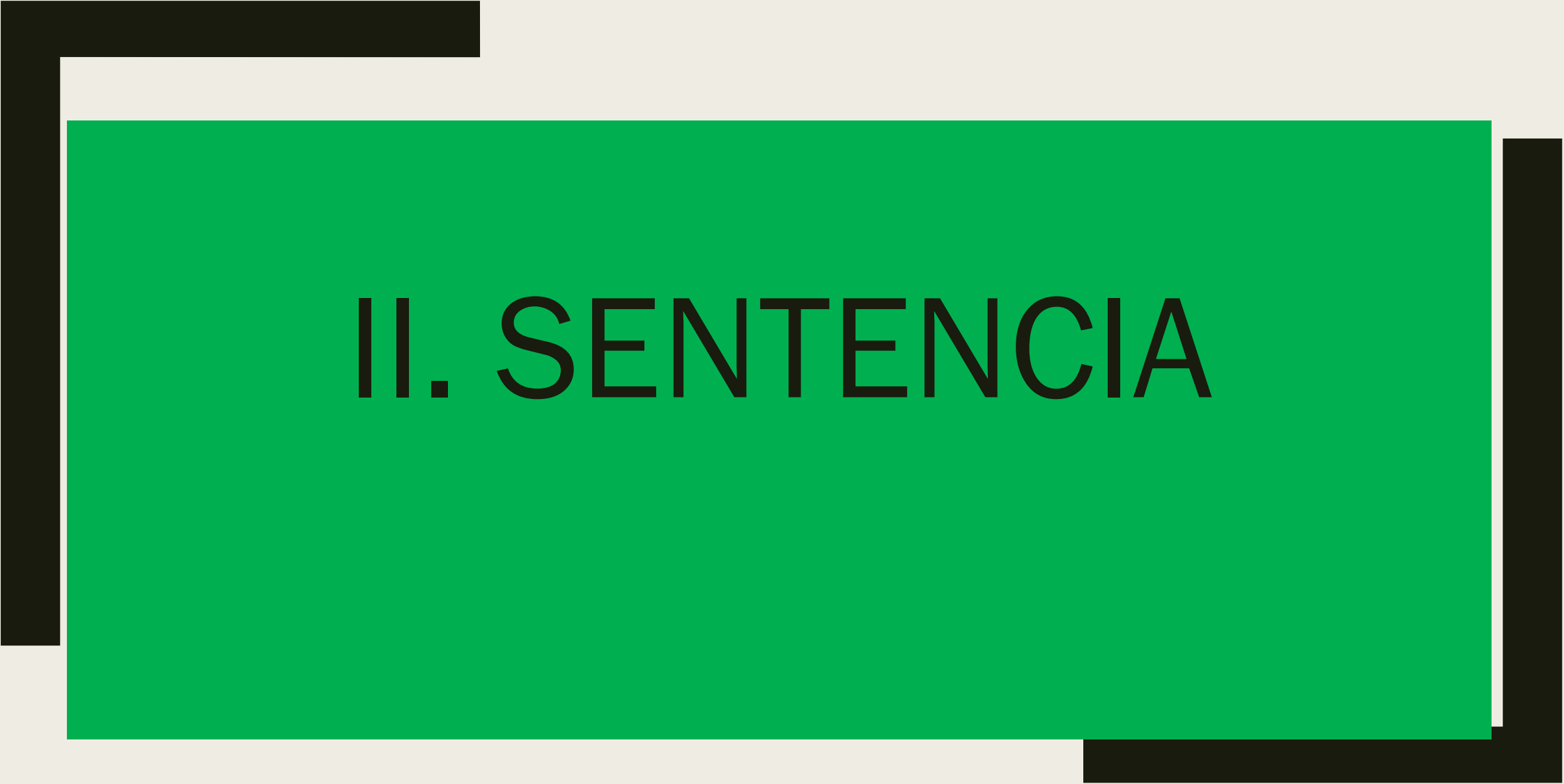
El ámbito de competencias de la JIOC es el conjunto de facultades constitucionales y legales que habilitan a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, a través de sus autoridades propias, a conocer, resolver y ejecutar conflictos conforme a sus normas, procedimientos y valores propios, dentro de los límites de su territorio, sus sujetos y las materias que les corresponden, en coordinación con las demás jurisdicciones del Estado y con respeto a los derechos fundamentales.

IMPLICA

Ámbito personal: comprende a los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino que reconocen y se someten a sus autoridades y normas propias.

Ámbito territorial: se ejerce dentro del territorio o espacio donde la comunidad desarrolla su vida colectiva.

Ámbito material: abarca los asuntos que, conforme a su derecho propio, pueden ser conocidos y resueltos, excluyendo aquellos que la Constitución y la ley reservan a otras jurisdicciones.

A thick black L-shaped frame surrounds the central green rectangle. It consists of a vertical bar on the left, a horizontal bar at the top, and another vertical bar on the right, with a horizontal bar at the bottom connecting them.

II. SENTENCIA

1. CONCEPTO DE SENTENCIA

La sentencia es el acto jurídico procesal mediante el cual una autoridad jurisdiccional competente, al concluir el análisis de un caso sometido a su conocimiento, emite una decisión definitiva, motivada y obligatoria que resuelve de manera total o parcial el conflicto, declarando, reconociendo, constituyendo o extinguiendo derechos y obligaciones de las partes, con el objetivo de garantizar la justicia, la seguridad jurídica y la paz social dentro del ordenamiento jurídico.

2. CARACTERISTICAS DE LA SENTENCIA

- 1) Definitiva: pone fin al proceso en esa instancia.
- 2) Obligatoria: debe ser cumplida por las partes.
- 3) Fundamentada: contiene razones de hecho y de derecho.
- 4) Coercible: puede ser ejecutada incluso de forma forzosa.
- 5) Irrevocable: solo puede ser modificada mediante recursos extraordinarios.
- 6) Genera cosa juzgada: adquiere firmeza jurídica cuando ya no es impugnable.

3. SENTENCIA DE JIOC.

La sentencia o resolución en la JIOC es la decisión final o acto de determinación adoptado por las autoridades propias de una nación o pueblo indígena originario campesino, mediante el cual se resuelve un conflicto o situación sometida a su conocimiento, aplicando sus normas, principios, valores y procedimientos propios, con carácter obligatorio para las partes y con plena validez jurídica dentro del marco del pluralismo jurídico y el respeto a los derechos fundamentales.

IMPLICA

- a) **Origen en autoridades propias:** son emitidas por autoridades legítimas conforme a normas, principios, usos y costumbres.
- b) **Fundamentación cultural:** se basan en valores comunitarios, principios de armonía, reparación y equilibrio social.
- c) **Oralidad y flexibilidad:** pueden ser oral o escrito.
- d) **Carácter vinculante:** son obligatorias para las partes involucradas dentro de la comunidad.
- e) **Finalidad restaurativa:** priorizan la conciliación, reparación del daño y restablecimiento de la convivencia.
- f) **Reconocimiento estatal:** tienen validez jurídica y deben ser respetadas por otras jurisdicciones, salvo control de constitucionalidad.

IMPLICA

- a) **Origen en autoridades propias:** son emitidas por autoridades legítimas conforme a normas, principios, usos y costumbres.
- b) **Fundamentación cultural:** se basan en valores comunitarios, principios de armonía, reparación y equilibrio social.
- c) **Oralidad y flexibilidad:** pueden ser oral o escrito.
- d) **Carácter vinculante:** son obligatorias para las partes involucradas dentro de la comunidad.
- e) **Finalidad restaurativa:** priorizan la conciliación, reparación del daño y restablecimiento de la convivencia.
- f) **Reconocimiento estatal:** tienen validez jurídica y deben ser respetadas por otras jurisdicciones, salvo control de constitucionalidad.

III. SANCIONES EN LA JIOC

1. SANCIONES PROPIAS EN JIOC

Las sanciones propias son las medidas correctivas, reparadoras o restaurativas impuestas por las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, conforme a sus normas, valores y procedimientos propios, con el objetivo de restablecer el equilibrio comunitario, reparar el daño causado y garantizar la convivencia armónica dentro de la comunidad, en el marco del respeto a los derechos fundamentales.

IMPLICA

- a) **Carácter restaurativo:** priorizan la reparación del daño antes que el castigo.
- b) **Finalidad comunitaria:** buscan restablecer la armonía social y no solo sancionar individualmente.
- c) **Flexibilidad:** no siguen esquemas rígidos, se adaptan a cada comunidad.
- d) **Legitimidad cultural:** se basan en la cosmovisión, valores y normas propias.
- e) **Proporcionalidad:** deben ser acordes a la gravedad del hecho.
- f) **Límites constitucionales:** no pueden vulnerar derechos fundamentales.

2. TIPOS DE SANCIONES DE JIOC

- a) **Sanciones restaurativas o reparadoras.** Son aquellas orientadas a reparar el daño causado a la víctima o a la comunidad, como: 1. Devolución de bienes o cosas sustraídas. 2. Compensación material o económica. 3. Trabajo en beneficio de la víctima o la comunidad.
- b) **Sanciones de trabajo comunitario.** Consisten en la realización de actividades en favor de la comunidad, tales como: 1. Limpieza de espacios públicos . 2. Construcción o mantenimiento de obras comunales. 3. Apoyo en labores colectivas agrícolas o sociales

TIPOS DE SANCIONES DE JIOC

3. Sanciones morales o simbólicas. Tienen un carácter educativo y de reflexión social, como: Llamados de atención públicos. Actos de disculpa o arrepentimiento ante la comunidad. 3. Ceremonias de reconciliación.

4. Sanciones disciplinarias comunitarias. Son medidas que buscan corregir la conducta del infractor, como: 1. Restricción temporal de participación en actividades comunitarias. 2. Vigilancia o control social por parte de la comunidad. 3. Advertencias formales de reincidencia

TIPOS DE SANCIONES DE JIOC

5. Sanciones de compensación o multa comunitaria.

Consisten en la entrega de bienes, productos o aportes establecidos por la comunidad como forma de reparación o sanción.

6. Sanciones de exclusión o alejamiento (excepcionales).

En casos graves que afectan seriamente la armonía comunitaria, pueden aplicarse medidas como: 1. Expulsión temporal o definitiva de la comunidad. 2. Restricción de permanencia en el territorio indígena

IV. COSA JUZGADA

1. CONCEPTO DE COSA JUZGADA

'La cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla.'
(Couture, Eduardo)

"La cosa juzgada es la cualidad de la sentencia firme en virtud de la cual no puede ser atacada ni contradicha por ninguna resolución judicial posterior." **(Chiovenda, Giuseppe)**

2. CARACTERISTICAS DE COSA JUZGADA

- 1) **Inmutabilidad.** La decisión firme no puede ser modificada, revocada ni sustituida por la misma autoridad que la emitió, salvo casos excepcionales previstos por la ley (como revisión extraordinaria o vulneración de derechos fundamentales).
- 2) **Obligatoriedad.** La resolución con cosa juzgada es de cumplimiento obligatorio para las partes involucradas y para las autoridades que deban ejecutarla.
- 3) **Definitividad.** El proceso judicial o jurisdiccional llega a su conclusión final, cerrando el debate sobre el conflicto resuelto.

CARACTERISTICAS DE COSA JUZGADA

4. **Seguridad jurídica.** Garantiza estabilidad en las relaciones jurídicas, evitando que un mismo conflicto sea reabierto indefinidamente.
5. **Irrevisabilidad.** Impide que el mismo caso sea nuevamente juzgado con los mismos elementos (principio de “non bis in idem” en materia jurisdiccional).
6. **Coercibilidad.** Permite la ejecución forzosa de la decisión cuando no es cumplida voluntariamente.

CARACTERISTICAS DE COSA JUZGADA

7. Autoridad del fallo. La decisión adquiere fuerza de verdad jurídica dentro del sistema, siendo reconocida como válida y definitiva.

8. Efecto vinculante. Obliga no solo a las partes del proceso, sino también a autoridades que deben respetar y ejecutar lo resuelto.

3. REQUISITOS DE LA SENTENCIA PARA PRODUCIR COSA JUZGADA

1. Existencia de una resolución jurisdiccional válida: Dictada por un órgano con competencia y autoridad para ejercer la función jurisdiccional.
2. Firmeza de la resolución: Que no existan recursos pendientes o que los plazos para interponerlos hayan vencido.

REQUISITOS DE LA SENTENCIA PARA PRODUCIR COSA JUZGADA

3. Pronunciamiento sobre el fondo del asunto: La cosa juzgada material requiere que la sentencia haya resuelto la pretensión principal y no simplemente declarado un aspecto formal del proceso.

4. Notificación válida a las partes: Las partes deben haber tenido oportunidad de conocer la resolución y ejercer su derecho de impugnarla.

4. COZA JUZGADA DE JIOC

La **cosa juzgada** es la calidad jurídica que adquieren las decisiones o resoluciones emitidas por la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, una vez que han sido adoptadas conforme a sus normas, procedimientos y autoridades propias, y que han alcanzado firmeza dentro de la comunidad, volviéndose inmodificables, obligatorias y de cumplimiento definitivo para las partes involucradas, en el marco del pluralismo jurídico del Estado Plurinacional.

5. FORMAS DE COSA JUZGADA DE JIOC

1. Acuerdo de reconciliación.

En la justicia indígena de carácter restaurativo, los acuerdos alcanzados entre las partes bajo la mediación de las autoridades comunitarias pueden adquirir el carácter de resolución definitiva vinculante. Estos acuerdos, homologados por la autoridad comunitaria, producen efectos de cosa juzgada si el sistema normativo propio les reconoce ese carácter.

FORMAS DE COSA JUZGADA DE JIOC

2. Resolución comunal

La autoridad o asamblea comunal adopta una decisión sobre el conflicto planteado y la declara definitiva conforme a sus normas. En muchos sistemas indígenas, el proceso de deliberación colectiva y búsqueda de consenso es parte esencial de la formación de la decisión, lo que determina que la cosa juzgada tenga un fundamento de legitimidad comunitaria.

FORMAS DE COSA JUZGADA DE JIOC

3. Sanción comunitaria cumplida

En algunos sistemas indígenas, la ejecución de la sanción impuesta (trabajo comunitario, reparación, restricción temporal de derechos) equivale a la extinción del conflicto y produce efectos de cosa juzgada. Una vez cumplida la sanción, el asunto está resuelto y no puede ser replanteado.



V. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN JIOC

1. MECANISMO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE JIOC

Los mecanismos de ejecución de las sentencias en la JIOC son el conjunto de procedimientos, acciones y prácticas propias mediante las cuales las autoridades indígena originario campesinas aseguran el cumplimiento efectivo de sus decisiones o resoluciones, garantizando la reparación del daño, la restauración del equilibrio comunitario y la vigencia de sus normas, dentro de su ámbito territorial y en coordinación con las demás jurisdicciones del Estado.

2. FORMAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE JIOC

1. Ejecución o Cumplimiento voluntario

Las partes acatan la decisión por respeto a la autoridad y a las normas comunitarias, sin necesidad de coerción.

2. Ejecución por Autoridad JIOC.

Las autoridades de la JIOC (mallkus, jilacatas, asambleas comunales, etc.) ejecutan directamente sus resoluciones conforme a sus normas y procedimientos propios

5. FORMAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE JIOC

3. Ejecución mediante control social comunitario.

La comunidad participa activamente vigilando y exigiendo el cumplimiento de la resolución, generando presión social, moral y colectiva.

5. FORMAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE JIOC

4. Ejecución con Apoyo Estatal (Cooperación Obligatoria)

Cuando la ejecución interna no basta (resistencia de la parte obligada, necesidad de fuerza pública, registro de antecedentes, etc.), las autoridades indígenas **solicitan formalmente** apoyo:

- **Solicitud:** Policía Boliviana, Ministerio Público, Jueces ordinarios o agroambientales (cooperación procesal), Régimen Penitenciario

VI. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 0874/2014 – Ejecutoriedad plena de la resolución

indígena. "La jurisdicción indígena originaria campesina es una jurisdicción que goza de plena jerarquía constitucional. Sus resoluciones tienen fuerza de cosa juzgada dentro de su ámbito de competencia y no pueden ser revisadas en su mérito por la jurisdicción ordinaria, siendo solo susceptibles de control constitucional por vulneración de derechos fundamentales." .

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 1422/2012 – Libre determinación y mecanismos propios de cosa juzgada. "Las autoridades indígenas no están obligadas a seguir procedimientos de conclusión del proceso homologables a los de la jurisdicción ordinaria para que sus resoluciones adquieran el carácter de definitivas; sus mecanismos propios de cierre del conflicto son jurídicamente válidos."

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 0036/2013 – Principio favor jurisdictionis indíge

En caso de duda sobre la competencia de la JIOC para conocer un asunto, debe aplicarse el principio favor jurisdictionis indígena, lo que tiene consecuencias directas sobre el reconocimiento del efecto de cosa juzgada: si se reconoce la competencia, debe reconocerse también el efecto de cosa juzgada de la resolución dictada.

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 0487/2014 – Obligatoriedad del apoyo estatal para la ejecución

El TCP declaró que la negativa de una autoridad estatal a cooperar con la ejecución de una resolución de la JIOC es una vulneración del Art. 192 CPE y puede dar lugar a acciones constitucionales. El deber de cooperación es imperativo, no discrecional.

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 1624/2012 – Alcance del deber de acatamiento

El TCP precisó que el deber de acatamiento del Art. 192.I CPE tiene carácter erga omnes dentro del ámbito de competencia de la JIOC. Todos los miembros de la comunidad y todas las autoridades públicas deben respetar y no obstaculizar las resoluciones indígenas firmes.

6. JURISPRUDENCIA DE TCP

SCP 0998/2012 – Validez de las sanciones propias en la ejecución

El TCP reconoció la legitimidad de las sanciones comunitarias propias como mecanismos de ejecución de las resoluciones de la JIOC, señalando que no toda sanción física o restrictiva constituye tortura o trato degradante; la evaluación debe realizarse caso por caso con enfoque intercultural.

VII. JURISPRUDENCIA DE CIDH

Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (2007)

En el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte IDH desarrolló el principio de autodeterminación indígena, reconociendo el derecho de los pueblos indígenas a gobernarse según sus propias normas e instituciones. Si bien este caso no aborda directamente la ejecución de resoluciones judiciales indígenas, establece el marco interpretativo dentro del cual debe entenderse la JIOC: como expresión legítima del derecho a la autodeterminación que el Estado boliviano está obligado a respetar y garantizar.

JURISPRUDENCIA DE CIDH

Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (2005). "Los Estados deben no solo abstenerse de interferir en las formas propias de organización y justicia de los pueblos indígenas, sino adoptar medidas positivas para garantizar su ejercicio efectivo..."

JURISPRUDENCIA DE CIDH

Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay (2006)

En este caso, la Corte IDH desarrolló el concepto de efectividad de los derechos indígenas, señalando que el reconocimiento formal sin garantías de implementación no cumple con las obligaciones internacionales del Estado. En materia de justicia indígena, este estándar implica que Bolivia debe garantizar no solo la existencia normativa de la JIOC, sino su funcionamiento pleno, incluyendo la ejecución efectiva de sus resoluciones.

JURISPRUDENCIA DE CIDH

Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2012)

Este fallo estableció el estándar de la consulta previa, libre e informada y la obligación de los Estados de reconocer y respetar las formas propias de organización y resolución de conflictos de los pueblos indígenas. La Corte IDH señaló que los sistemas de justicia indígena son parte del patrimonio cultural e institucional de los pueblos y deben ser respetados por el Estado, incluyendo en lo relativo a la ejecución de sus decisiones.



JALLALA